Cum ex pastorali munere — Paroeciae Casumaro pars a dioecesi Mutinensi seiungitur et Bononiensi adiungitur

GREGORIUS PP. XVI · 1837-12-22 · Latin

GREGORIUS PP. XVI

ad perpetuam rei memoriam.

Cum ex pastorali munere illud a Nobis in primis omni studio et vigilantia curandum, ut spirituali christifidelium bono et commodo di- ligentissime consulatur, tum alacri libentique animo ea peragere solemus, quae in maiorum ipsorum christifidelium utilitatem cedere posse cognoscimus. Equidem haud ignoramus, ex quo rec. mem. Pius VII praedecessor Noster abba- tiam Nonnantulae iustis sane de causis cum Mutinensi episcopatu perpetuum in modum con- iunxit, territorium parochialis templi oppidi Ca- sumaro ita imperiali via, quae inter Atestinae et Pontificiae ditionis finem terminum statuit, bifariam fuisse divisum, ut maior illius paroe-

ciae pars ad Bononiensem pertineret, minor au- | tem una cum parochiali aede, quae s. Lauren- tio dicata, atque aedibus et coemeterio ad Mu- tinensem dioecesim spectaret. Hinc porro eve- nit, ut plerigue Casumarenses parochiali tem- plo carerent. Cum vero ea in vicinitate nullum aliud reperiretur templum, rebus divinis accom- modatum, ven. frater archiepiscopus Bononien- sis illorum incolarum bono prospicere summo- pere exoptans, omni quidem contentione in id potissimum incubuit, ut cum Mutinensium duce ea inirentur consilia, quibus ipse illius paro- chialis templi aream aedesque ei adiectas pon- tificiae ditioni cedere vellet. Itaque cum eius- modi negotio manus esset admota, illud con- ficl minime potuit varias ob difficultates, quae inde exiebantur tum ex confinium ratione, tum ex compensatione, quam ven. frater Mutinen- sium episcopus, ut animarum curator Casuma- rensis oppidi, efflagitabat. Quocirca Nos dilecto filio Nostro S. R. E. cardinali Bononiensi le- gato curam commisimus, ut cum ven. fratre archiepiscopo Bononiensium et dilectissimo in Christo filio Nostro Mutinensium duce collatis consiliis, omnem operam in hance rem perficien- dam conferret, quavis difficultate de medio sub- lata quae vel ex commemorata compensatione vel ex praedictae areae atque aedium cessione originem posset habere. Qui quidem cardinalis legatus nihil inausum relinquens ut Nostrae obsequeretur voluntati, ad Nos detulit archie- piscopum Bononiensem et Mutinensium episco- pum ita inter se convenisse ut Bononiensium Ar- chiepiscopus benefictum cui a s. Antonio no- men in oppido Crevalcuore in praesentia insti- tutum annui reditus scutatorum nonaginta, Mu- tinensium episcopo cedere deberet. Quam be- neficii cessionem Mutinensis sacrorum antistes ratam habuit, iis tamen legibus ab eodem Bo- noniensium archiepiscopo ultro libenterque ex- ceptis. Et quidem:

I. Ut beneficium idem a sacra aede oppidi Crevalcuore in cathedrale templum Mutinense transferatur ibique fundetur.

II. Ut ad beneficii dotem constituendam, ea canonis quem Tomba Sassoli debet, pars adtri- buatur, quae annuam scutatorum quinquaginta summam attingat, quae summa ab omni onere omnino sit immunis, quaeque non solum iuris factique ratione inspecta exigi possit, verum etiam si quae mora et cunctatio in solyendo accidat, archiepiscopalis Bononiensis curia om- nem opem et operam impendat, ut debitor il- lam pecuniae vim ei solvat, qui ipse fruetur beneficio.

II. Ut reliqua quadraginta annua scutata, quae idem Tomba Sassoli solvere tenetur, tem- plo Casumarensi attribuantur, facto illi anima- rum curatori iure illa percipiendi, quin bene- ficio donatus vel minimo gravetur incommodo ea ipsa exigendi atque eidem parocho tradendi.

IV. Ut quinguaginta annua scutata ita libera el a quovis onere immunia sint, ut onera om- nia eidem beneficio inhaerentia, ab archiepi- scopali curia Bononiensi accurate expleantur , erogando in eadem onera diligenter explenda reliquos canones qui ad ipsum pertinent bene- ficium.

V. Ut pensio, cui prior, vulgo di Magneta, pro Casumarensium parocho erat obnoxius, omnino cesset ita, ut idem Casumarensium curio nullo unquam tempore pro eiusmodi titulo vel minimum ius in posterum habere possit.

VI. Ut ii Casumarenses curiales seu paro- chiani, qui Mutinensi dioecesi subiecti erant, tam a primitiis praestandis quam ab aliis om- nibus oneribus, quibus nunc pro parocho Ca- sumaro obstringuntur, omni ex parte exone- rentur, reservato iure Mutinensium episcopo huiusmodi primitias et iura viciniori parocho vel illi ecclesiastico viro attribuendi, cui ipse eorum curialium sive parochianorum curam committendam existimaverit.

VII. Ut haec omnia huius Apostolicae Sedis auctoritate confirmentur.

VIII. Ut denique pro hisce omnibus aucto- ritate Nostra confirmandis itemque pro actis conficiendis, quae fieri necesse est tam pro pa- roeciae parte a Mutinensi dioecesi distrahenda ac Bononiensi dioecesi adiungenda, quam pro beneficii eidem Mutinensi dioecesi concessione, Mutinensium episcopus nulli subiiciatur impen- dio. Quod autem spectat ad

commemoratam areae parochialis templi atque aedium cessio- nem, ab ipso Bononiensi legato accepimus dilectissimum in Christo filium Nostrum Fran- ciscum Mutinensium ducem, ob singularem illam , qua summopere praestat in Nos atque erga hance Petri Cathedram fidem atque obser- vantiam, quam libentissime aream ipsam una cum templo parochiali, coemeterio aliisque ad- iectis aedibus generose liberaliterque cedere, ulla absque compensatione ut area, templum, coe- meterium atque aedes adiectae in pontificiae Nostrae ditionis finibus in posterum omnino consistant. Ac propterea ea omnia et singula quae pertinent ad Pontificiae et Atestinae ditionis fines rite statuendos atque ad publicam utrius- que ditionis utilitatem procurandam et iura tuenda, in solemnibus tabulis inter haac Apo- stolicam Sedem et ipsum Mutinensium ducem a publico scriba conficiendis clare aperteque constituentur, ut totius negotii rationi provide consulatur. Cum autem huiusmodi res, ut ad optatum exitum perducatur, suprema Nostra potestate sit confirmanda atque adprobanda, Nos probe noscentes rem ipsam in spirituale Casumarensium bonum redundare, haud dubi- tavimus Nostram interponere auctoritatem, ut eiusmodi negotium omnimode executionem ob- tineat. Et primo quidem dilectissimo in Chri- sto filio Nostro Mutinensium duci grati Nostri animi significationem hisce literis testatam vo- lumus, qui ob eximiam suam pietatem et mi- rum erga hance Apostolicam Sedem obsequium, aream, parochiale templum, coemeterium alias- que aedes tam generose cedere constituit.

Iam vero omnes et singulos, quibus hae literae favent, peculiari beneficentia prosequi volentes et a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, cen- suris ac poenis quovis modo et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, harum literarum vi, de apostolicae Nostrae potestatis plenitudine eam paroeciae partem oppidi Casumaro quae adhuc Mutinensi dioecesi fuit subiecta, de qua habita mentio est, ab ipsa secernimus, seiungimus, distrahi- mus ac Bononiensis dioecesi una cum area, pa- rochiali templo, coemeterio aliisque adiectis commemoratis aedibus perpetuum in modum ita adiungimus atque subiicimus ut eadem pa- roeciae pars, de qua sermo habitus est, in po- sterum ex Bononiensis in tempore archiepiscopi iurisdictione omnino pendeat. Praeterea eadem auctoritate Nostra apostolica approbamus, san- cimus, confirmamus singula quaeque pacta in- ter Bononiensem archiepiscopum et Mutinen- sium episcopum conventa, tum quoad beneficii cessionem ab ipso archiepiscopo Bononiensi Mutinensium episcopo facta, eiusque beneficii in cathedrali Mutinensi institutionem, tum quoad eiusdem beneficii dotem constituendam, ea plane ratione, modo, forma ac omnibus et singulis quibusque conditionibus et pactis supra hisce literis expressis, quae quidem omnia vel diligentissime atque omni ex parte perfici atque expleri mandamus. Archiepiscopi demum Bo- noniensis curae committimus, ut quidquid Nobis hac super re, hisce literis sancitum est, omni studio ad exitum perducat, ac propterea illi omnes et singulas facultates necessarias atque opportunas quovis nomine designandas, con- cedimus, tribuimus, impertimur, ut singula quaeque acta auctoritate Nostra agenda libere et licite gerere possit et valeat.

Haec volumus, praecipimus, statuimus, iube- mus atque mandamus, decernentes has prae- sentes literas semper firmas, validas et efficaces existere ac fore suosque plenarios et integros ef- fectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spec- tat et pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffra- gari et ab eis respective inviolabiliter obser- vari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos etiam causa- rum palatii apostolici auditores, ac Sanctae R. E. cardinales etiam de latere legatos ac Se- dis Apostolicae nuncios, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate iudicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quo- quam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit. attentari.

Non obstantibus fel. mem. Benedicti XIV praedecessoris Nostri super divisione materiarum ac Nostra et cancellariae apostolicae regula de iure quaesito non tollendo, nec non eiusmodi pa- roeciae et beneficii, de quibus verba facta sunt, etiam innovatis, quibus omnibus et singulis illarum tenore praesentium pro plene et suffi- cienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, caeterisque etiam speciali et individua mentione ac dero- gatione dignis in contrarium facientibus qui- buscumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub an- nulo piscatoris die vigesima secunda decembris millesimo octingentesimo trigesimo septimo, pontificatus Nostri anno septimo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers, printer's signatures and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:26:40Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.